

Miljøgodkendelse til

RGS 90 A/S Sanderødgård

Hornbækvej 657a



25. januar 2016

Virksomhedens navn:

CVR-nummer:

P-nummer:

Listepunkt:

Matr. nr.:

Adresse:

Journalnummer:

RGS 90 A/S

15 08 47 90

1 002 966 276

K206

1 og 4f Bistrup By, Tikøb

Hornbækvej 657a

3100 Hornbæk

16/123

Miljøgodkendelse af RGS 90 A/S, Sanderødgård, Hornbækvej 657a

1.	Indledning	2
2.	Grundlag for godkendelse	3
2.1.	Liste over sagsakter	3
2.2.	Beliggenhed.....	3
3.	Miljøteknisk vurdering	3
3.1.	Generelt.....	3
3.2.	Bedste tilgængelige teknik.....	6
3.3.	Luftforurening	6
3.4.	Spildevand.....	7
3.5.	Støj	9
3.6.	Affald.....	10
3.7.	Jord og grundvand	12
3.8.	Egenkontrol/indberetning	14
3.9.	Driftsforstyrrelser og uheld	14
3.10.	Risiko	14
3.11.	Ophør af virksomhed	14
3.12.	Samlet vurdering	14
4.	Vilkår for godkendelsen	15

Bilag

- 1 Virksomhedens placering
- 2 Virksomhedens indretning
- 3 Støj

1. Indledning

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at den miljøgodkendelse, som Helsingør Kommune meddelte 22. september 2009 bortfalder den 1. marts 2016. Samtidig med denne nye miljøgodkendelse gennemfører Region Hovedstaden en VVM-vurdering samt meddeler ny tilladelse til at grave råstoffer. På arealet, har der været gravet grus op siden 1950'erne, og håndteret affald siden midten af 1980'erne.

RGS90 A/S har i dag følgende aktiviteter på Sanderødgård: Sortering og neddeling af affald, salg af grus, køb og salg af andre naturmaterialer som sten, muld, kompost, mm., kartering af forurenede jord samt hjælpefunktioner som vask og service af maskiner. Virksomheden har desuden søgt om tilladelse til at grave grus til salg.

Sortering og neddeling af affald er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹ listepunkt K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald når kapaciteten er mindre end 75 ton pr. dag. Da sortering og neddeling af affald er virksomhedens hovedaktivitet, er alle virksomhedens øvrige aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse.

Denne miljøgodkendelse omfatter miljømæssige forhold, som defineret i kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven og i

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014

godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har vedtaget standardvilkår² for denne type virksomhed. Helsingør Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

2. Grundlag for godkendelse

2.1. Liste over sagsakter

Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af virksomhedens reviderede ansøgning til miljøgodkendelse af 6. februar 2015.

2.2. Beliggenhed

Virksomhedens beliggenhed ses i bilag 1.

Virksomheden ligger på
Hornbækvej 657a-e
3100 Hornbæk

Matr. nr. 1 og del af 4f Bistrup By, Tikøb

Virksomheden ligger i landzone, og skal derfor have en tilladelse efter planloven før denne miljøgodkendelse kan meddeles. Alle virksomhedens aktiviteter og indretninger skal VVM-vurderes, og der skal vedtages nyt kommuneplantillæg.

3. Miljøteknisk vurdering

3.1. Generelt

Indretningen af virksomheden ses i bilag 2.

Produktion

Sortering og neddeling af affald

Når virksomheden modtager blandet affald til sortering og/eller neddeling, placerer leverandøren affaldet på rette sted. Alt affald bliver tilset af virksomheden mindst, når det vejes ind, og som regel også når det læses af.

Når der er tilpas stor portion af en given affaldsfraktion, behandles denne. Affald til genanvendelse køres bort i den takt, det bliver solgt. Affald til bortskaffelse eller yderligere behandling køres bort løbende, dvs. når der er nok til et helt læs.

Virksomheden modtager følgende typer affald til sortering og neddeling:

- Beton, jernbeton, asfalt og ikke glaserede tegl til neddeling.
- Blandede læs med jord, sten og brokker til sortering
- Blandet erhvervsaffald til sortering
- Haveaffald med stammer, stød og rødder.
- Ren og forurennet jord til kartering

² Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 682 af 18. juni 2014

Det blandede erhvervsaffald består typisk af bygge- og nedrivningsaffald til sortering dvs. rent, malet og imprægneret træ, sanitet, plast og pvc, pap, mm. Kommunen stiller vilkår om, at virksomheden ikke må modtage farligt affald som asbestholdigt affald, flydende affald, elektronikaffald, termoruder med PCB, mineraluld produceret før 1997 og materialer malet med blyholdig maling. Affaldsbekendtgørelsen kræver nemlig, at bygherre skal sortere disse fraktioner fra det øvrige affald.

Sorteringen foregår i område A.

Virksomheden har følgende udstyr til sortering og neddeling af affald:

- To gravemaskiner (Daewoo) med affaldssaks til at klippe hhv. affald og bygningstræ
- Gravemaskine (Volvo) med saks til at klippe store stykker beton samt stammer og stød
- Læssemaskine (Cat 950) til affald
- Læssemaskine (Cat 972) til råstoffer og affald
- Minilæsser (Libra 755)
- Traktor med fejekost/vandvogn
- Rist til bl.a. sigtning af jord med brokker

Desuden kommer et mobilt anlæg samt læssemaskine op til 8 gange om året i ca. en uge eller op til 40 dage om året og neddelers beton, asfalt og tegl.

Neddeling af tegl og beton foregår i område B, mens neddeling af asfalt både kan foregå i område A og B.

Kartering af forurenede jord

Virksomheden modtager ren og forurenede jord, hvor forureningsgraden ikke kendes. Jorden kan fx være lettere forurenede jord fra områdeklassificerede områder. Jord, hvor forureningen kendes på forhånd, vil kommunen anvise til deponi eller behandlingsanlæg, og ikke til kartering. Jorden ligger så i miler og venter på at der bliver taget prøver. Når resultatet af analysen kommer, kører virksomheden jorden bort efter kommunens anvisning.

Indeholder jorden brokker eller andet affald, sigter virksomheden jorden gennem en rist inden den analyseres. Virksomheden opbevarer jorden i område A på det asfalterede areal, hvor der også opbevares asfalt.

Da jord og asfalt bliver opbevaret på samme plads, er der risiko for at de to fraktioner bliver blandet sammen. Det vil være uheldigt, da asfalten vil kunne forurene jorden. Kommunen stiller derfor vilkår om at jord og asfalt skal opbevares adskilt.

Køb og salg af naturmaterialer

Virksomheden modtager, opbevarer og sælger kompost, sand, grus, sten, muld og haveaffald. Muld, sand og kompost blandes til en række kompost-produkter.

Komposten er fremstillet af kildesorteret have- og parkaffald på et af RGS 90's andre adresser, fx Selinevej i København S. Den lokale miljømyndighed fører tilsyn med, at råvaren alene er have- og parkaffald. Den fremstillede kompost er ikke omfattet af almindelige regler om affald. Naturerhvervsstyrelsen er myndighed over kvaliteten af komposten, og virksomheden skal årligt analysere den for indhold af næringsstoffer, vandindhold, aske, mm. I henhold til Fødevareministeriets regler om gødning og jordforbedringsmidler skriver virksomheden en deklaration for diverse kompostprodukter. Der er ingen begrænsninger på brugen af komposten.

Den grønne del af haveaffaldet opbevares i op til en uge ad gangen, inden det køres væk. Stammer, stød og rødder opbevares dog til, der er til et helt læs. Der sker ingen neddeling af det grønne haveaffald.

Handel med naturmaterialer foregår i område C.

Gravning og salg af grus

Virksomheden har søgt om tilladelse efter råstofloven til at grave sand og grus. I bilag 2 ses hvilke arealer, der er omfattet af ansøgningen og graveplanen.

Al gravning af råstoffer er omfattet af råstofloven, som Region Hovedstaden er myndighed for. Virksomhedens udvinding, efterbehandling, mm. er derfor reguleret af regionens tilladelse.

Gravning af råstoffer kan i øvrigt heller ikke ske før Region Hovedstaden har afgjort, at arealet ikke længere skal være kortlagt efter jordforureningsloven. Skal virksomheden i den forbindelse grave forurenet jord bort, skal det ske efter tilladelse efter jordforureningslovens §8 af kommunen.

Afgravning af den øverste muld vil ske i kampagner på ca. 14 dage. Virksomheden forventer, at disse kampagner blot skal gennemføres hvert andet eller tredje år. Afgravningen vil ske med gummihjulslæsser, og jorden vil blive kørt med dumpere til området mod nordvest. Kampagnerne vil foregå mellem klokken 7 og 17.

Virksomheden har planlagt at begynde indvindingen fra sydøst, hvorved der graves ind i formationen. Først i etape fire vil skrænter mod syd og øst blive bortgravet. De opgravede råstoffer vil blive sorteret nær stedet, de er gravet op. Herefter vil de blive kørt med gummihjulslæsser til et mellemoplag mod sydvest (i graveetape 5). Til slut kører virksomheden råstofferne til område C, hvorfra de bliver solgt. Over grundvandsspejl vil der graves med gummihjulslæsser og under grundvandsspejl vil der graves med gravemaskine. Der er ikke planer om at bruge slæbeskovl.

Til håndtering af naturmaterialer forventer virksomheden at bruge:

- Harpe (Finaly 303) placeret i gravefeltet

- Gravemaskine (Volvo EC 210PL) når der graves i vand
- Gummihjulsæsser (Cat 972 H)
- Dumper til bortrømning af muld.

Værksted, vaskeplads, mm

I "serviceområde" ved indkørslen er vægt, kontorer og mandskabsrum. Der er garage og værksted, hvor maskiner bliver repareret og vedligeholdt. Der er desuden en indendørs vaskeplads. Der er udendørs oplag af tomme containere.

Råvarer og hjælpestoffer

Virksomheden har oplyst, at den bruger følgende råvarer:

- Diesellole: ca. 500 liter/år
- Oliefiltre: ca. 50 kg/år
- Fedt til maskiner: ca. 50 kg/år
- Fyringsolie: ca. 83.000 liter/år

Indretning

Virksomhedens indretning og placering af diverse maskiner og anlæg ses i bilag 2.

Driftstid

Virksomheden er i drift mandag – fredag klokken 6 – 18 og lørdag klokken 7 – 14.

Virksomheden neddel og sorterer dog kun affald samt graver råstoffer mandag – fredag kl. 7 – 18.

Etablering

Virksomheden etablerer ny intern kørevej og nyt gravefelt, når den nye gravetilladelse træder i kraft.

3.2. Bedste tilgængelige teknik

Miljøstyrelsens standardvilkår er udtryk for bedst tilgængelig teknologi. Kommunen vurderer derfor ikke yderligere herom eller stiller vilkår.

3.3. Luftforurening

Emissioner

Virksomheden har ingen stationære maskiner eller udstyr, der er omfattet af miljøstyrelsens luftvejledning. Emissioner fra det mobile materiel er reguleret af transportministeriets regler.

Da virksomheden ikke modtager let fordærveligt affald, forventer kommunen ikke, at der vil opstå lugtgener.

Virksomheden har en vandvogn, som den bruger til at vande kørearealer i tørre perioder for at undgå støvgener. Maskinen, der neddeler brokker er udstyret med dyser, så der kan sprinkles med vand. Vand til overrisling tager virksomheden fra et par mindre vandhuller i gravens laveste del omkring genbrugspladsen og oplaget ved knuseanlægget.

Kommunen vurderer, at støv fra aktiviteterne i område A, B og fra gravefeltet ikke vil kunne genere uden for virksomhedens grund, da

afstandene er så store. Gener fra eventuelt støv fra område C vil kunne minimeres ved at holde oplag lavere end volden langs skel.

Kommunen fastholder dog rutinen med at vande i område A og B samt veje i et vilkår.

3.4. Spildevand

Virksomheden ligger uden for kommunens spildevandsplan.

Processpildevand

Virksomheden leder processpildevand fra indendørs vaskeplads til lastbiler og entreprenørmaskiner via sandfang og olieudskiller til markdræn og Gurre Å. Der vaskes med højtryk og varmt vand, men uden vaskemidler. Virksomheden oplyser at have et årligt vandforbrug på 600 – 700 m³ om året til alle formål. Kommunen forventer dog, at kun en mindre del af dette bruges i vaskehallen.

De miljømæssige krav til at lede spildevand til vandløb er betydelig skærpede i forhold til at lede spildevand til et nedsivningsanlæg. Ved udledning til recipient skal kommunen nemlig stille vilkår efter bekendtgørelse om miljøfremmede stoffer³, hvor der er meget lave grænser.

Oliebranchen har samlet analyseresultater fra vaskehaller på benzinstationer for perioden fra 2000 – 2009, og der er samlet ca. 200 prøver. Det analyserede spildevand har været rensat med sandfang og olieudskiller. I tabellen herunder sammenligner kommunen de målte værdier fra vaskehaller med grænserne fra bekendtgørelsen.

Parameter	Målt fra vaskehaller	Grænse til recipient
Zink, µg/l	110 - 2.500	7,8
Kobber, µg/l	30 - 970	1
Bly, µg/l	4 - 1.100	0,34
Cadmium, µg/l	0,3 - 4	0,15

Bemærk, at bekendtgørelsens grænser alene gælder for de opløste metaller, mens de målte værdier sandsynligvis omfatter både faste og opløste metaller.

På denne baggrund vurderer kommunen, at vi ikke kan acceptere, at virksomheden fortsætter med at lede spildevand fra vaskehallen til Gurre Å via markdræn.

Kommunen stiller derfor vilkår om at virksomheden inden den 10. juni 2016 skal stoppe med at lede spildevand fra vaskehallen til markdræn. Den 8. oktober 2015 meddelte Helsingør Kommune tilladelse til at virksomheden kan etablere og bruge en samletank til både det sanitære spildevand og vaskevandet fra vaskehallen

³ Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet, nr. 1022 af 25. august 2010

Vi har ingen oplysninger om dimensioneringen af sandfang og olieudskiller, og vil derfor alene stille krav om at udskilleren fungerer godt nok. Miljøstyrelsen anbefaler, at vi fastsætter en grænse på 20 mg olie pr. liter spildevand, der ledes til kloak. Kommunen vurderer desuden, at en grænse på 5 mg olie pr. l er passende når spildevandet sives ned.

Kommunen vurderer, at det er nok, at virksomheden tager to prøver, for at vise at kvaliteten er i orden.

For at sikre at sandfang og olieudskiller til enhver tid fungerer tilfredsstillende skal virksomheden tømme den inden de er 70% fyldte.

Kommunen stiller vilkår herom.

Overfladevand fra område A

Område A er et asfalteret areal, der er delt i to arealer hver på ca. 3.000 m².

Områderne afvandes til hver deres tank, og overfladevandet bliver rensat i hver sit sandfang. Tanken til pladsen med industriaffald rummer 30 m³, og den anden tank rummer 50 m³.

Vandet benyttes til sprinkling af materialer og kørearealer på jord- og affaldspladsen for at bekæmpe støvemission. Overskydende vand køres med tankbil til kommunalt renseanlæg. Dette sker efter kommunens tilladelse af 11. september 2000.

Sanitært spildevand

Kommunen meddelte påbud til virksomheden om at forbedre rensningen af det sanitære spildevand fra de to boliger, butikken og virksomheden. Den 8. oktober 2015 meddelte kommunen som nævnt tilladelse til at det sanitære spildevand ledes til en samletank.

Tagvand

Tagvand fra stuehuset ledes til et vandhul mod syd. Tagets areal er på ca. 250 m², og søen er på ca. 300 m², og afvander via Lergårdens eksisterende markdræn til Gurre Å.

Virksomheden oplyser, at øvrigt tagvand nedsives lokalt. Dette er en fortsættelse af de eksisterende forhold. Kommunen fastholder denne løsning i vilkår.

3.5. Støj

Miljøstyrelsens vejledende grænser⁴ for støj i dB(A)er:

	Mandag-fredag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14	Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søndage kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07
Erhvervsområder	60	60	60
Blandet bolig og erhverv samt boliger i det åbne land	55	45	40
Sommerhuse	40	35	35

Kommunen vurderer, at

- Grænser for erhverv bør gælde for butikken på Hornbækvej 657a, der grænser op til det miljøgodkendte areal. (R9)
- Grænserne for boliger i det åbne land bør gælde for boliger og opholdsarealer ved
 - Hornbækvej 657a (R10, R11 og R12)
 - Hornbækvej 661a (R8)
 - Vester Ledhus, Hornbækvej 617 (R7)
 - Lergården, Hornbækvej 663
 - Hornbækvej 660
- Grænser for sommerhusene bør gælde for Dalevænget 29, 35, 37, 39 og 41. (R1 – 6)

Se bilag 3, hvor disse adresser er markeret

Maksimalværdien for støj må for boliger og sommerhuse om natten ikke overskride de nævnte grænser med mere end 15 dB(A).

Virksomheden har fået Grontmij til at udarbejde en revideret rapport af 16. februar 2015 over virksomhedens samlede belastning af omgivelserne med støj. Resultatet af rapporten viser, at virksomheden kan overholde alle vejledende støjgrænser ved alle naboer.

Forudsætningen for beregninger er:

- Virksomheden er i drift hverdage mellem klokken 6 og 18. På hverdage mellem klokken 6 og 7 samt på lørdage mellem klokken 7 og 14 vil der dog alene foregå af- og pålæsning samt kørsel.
- Alle aktiviteter kan foregå samtidig undtagen gravning af råstoffer, der aldrig foregår samtidig med neddeling af brokker.
- Der etableres en fire meter høj og 350 m lang vold langs nordskellet jf. bilag 2

⁴ Ekstern støj fra virksomheder, vejledning fra miljøstyrelsen, nr. 5 fra 1984

- Oplag mod syd og øst for knuseranlæg bibeholdes.
- Aktiviteter foregår på de steder og med de maskiner, der er beskrevet i denne miljøgodkendelses afsnit 3.1.
- Maskine til knusning af brokker har en kildestyrke på maksimalt 117 dB(A).

Resultatet af beregningen viser, at når virksomheden rømmer muld af vil der forventes støjniveauer på op til 51 dB(A) ved de mest belastede sommerhuse på Dalevænget og 52 dB(A) ved boligen på Hornbækvej 661A. Dette er inkl. normal kørsel med lastvogne og affaldsaktiviteter, men uden nedknusning af byggeaffald. Der er således tale om betydelige overskridelser ved sommerhusene, men overholdelse af alle andre grænser. Kommunen vurderer derfor, at vi kan acceptere denne overskridelse, og stiller vilkår om at det højst må foregå på hverdage mellem klokken 7 og 17 samt og højst på 14 dage om året. Afrømning af muld må heller ikke foregå i sommerferien, hvor det vil være mest generende for beboere i sommerhusene.

Støjberegningen omfatter ikke sigtning af jord og brokker med rist, da det vurderes at være af underordnet betydning.

Kommunen fastholder derfor grænser og forudsætninger i vilkår.

Det er ikke vist, hvor meget de lejede maskiner til knusning af beton og tegl støjer. Kommunen stiller derfor vilkår om, at virksomheden skal vise dette inden den 1. juni 2016.

Det er heller ikke vist, hvor meget det belaster omgivelserne, når der neddeles asfaltbrokker på område A. Kommunen stiller derfor vilkår om, at virksomheden skal vise dette inden den 1. juni 2016.

Kommunen stiller ikke yderligere vilkår om at virksomheden skal vise, at den overholder grænser for støj. Kun i tilfælde af at virksomheden søger om at skifte en maskine ud, tage en ny maskine i brug eller flytte en aktivitet, vil kommunen kræve nye oplysninger om støjen.

3.6. Affald

Hvilke typer affald må virksomheden modtage

Virksomheden modtager blandet erhvervsaffald til sortering.

Standardvilkår for containerpladser siger, at kommunen skal fastsætte vilkår for hvilke typer affald virksomheden må modtage.

Virksomheden modtager i dag:

- Beton, herunder jernbeton og tegl
- Glaseret porcelæn og tegl
- Asfalt
- Ren jord med og uden brokker
- Jord til kartering
- Have- og parkaffald
- Blandet byggeaffald, herunder træ, plast, PVC, mineraluld produceret efter 1997, gips, pap og sten.

Virksomheden må ikke modtage farligt affald fx asbestholdigt affald, flydende affald, elektronikaffald, termoruder med PCB, batterier, lysstofrør, mm. Kommunen vurderer dog, at virksomheden må modtage mineraluld produceret før 1997, da de farlige egenskaber ikke spreder sig til luft, jord eller vand.

Kommunen fastsætter disse typer i vilkår.

Virksomhedens eget affald

Virksomheden oplyser, at der opstår følgende typer affald fra egen drift:

- Sand fra sandfang ved hhv. vaskeplads og område A
- Spildolie
- Papir

Sortering af affald

Det affald, som virksomheden modtager, bliver den ejer og producent af i affaldsbekendtgørelsens forståelse. Det betyder blandt andet, at virksomheden overtager pligten til at sortere affaldet i henhold til bekendtgørelsen. Jo flere fraktioner affaldet er sorteret i, des bedre er muligheden for at genanvende og nyttiggøre affaldet. Det betyder også, at der ikke skelnes mellem affald, som virksomhedens produkter og affald, der stammer fra virksomhedens drift.

For at sikre optimal sortering meddeler kommunen følgende vilkår:

- Affaldet skal afleveres i og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder eller båse
- Affaldet skal sorteres inden det forlader pladsen. Virksomheden må dog godt aflevere affald til yderligere sortering et andet sted.
- Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
- Der skal i virksomhedens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol.

Virksomhedens kvalitetsstyringssystem kræver desuden, at virksomheden skal kontrollere affaldet ved modtagelsen, og placere det i de dertil beregnede områder, jf. bilag 2. Skulle det ske, at virksomheden ved et uheld modtager andet affald end ovennævnte (fx elektronikaffald eller olieaffald), skal virksomheden sortere det fra, og orientere kommunen om affaldet.

Virksomheden skal håndtere papir, pap, plast og andre lette materialer på en måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne.

Kommunen stiller vilkår herom.

Haveaffald

For at undgå at haveaffald kommer til at lugte eller afgiver saft, skal virksomheden sørge for, at arealet med haveaffald tømmes helt for

haveaffald mindst en gang om ugen i perioden mellem påske og 1. november. I den øvrige periode skal haveaffaldet blot fjernes efter behov. Stammer, stød og rødder kan opbevares uden tidsbegrænsning.

Bortskaffelse af affald

Alt affald skal skaffes bort i henhold til affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ. Alt genanvendeligt affald skal afleveres til en modtager, der er på miljøstyrelsens affaldsregister. Modtagere af affaldet skal registrere art og mængde i miljøstyrelsens affaldsdatasystem med oplysning om virksomhedens CVR og p-nummer.

Farligt affald

Der opstår farligt affald fra virksomhedens drift. Det er spildolie, oliefiltre, elektronik, lysstofrør og sparepærer, batterier, mm. For at undgå at dette forurener jord, grundvand og overfladevand skal alt farligt affald opbevares under tag. Flydende farligt affald skal opbevares med mulighed for at opsamle eventuelt spild. Det kan være ved at placere beholderen over en spildbakke, der kan rumme hele beholderens indhold. For spildolie i en typegodkendt olietank behøver virksomheden dog ikke at kunne opsamle spild.

For at sikre, at det farlige affald kan bortskaffes eller nyttiggøres bedst muligt, må de forskellige typer farlige affald ikke blandes sammen. Alt farligt affald skal afleveres til I/S Nordforbrændingen; virksomheden kan dog søge kommunen om lov til at aflevere til andre.

Kommunen stiller vilkår herom.

3.7. Jord og grundvand

Virksomheden er kortlagt på V1 efter jordforureningsloven, da der tidligere er tilført jord, hvis forureningsgrad ikke er kendt. Det er som nævnt virksomhedens plan, at komme ud af denne kortlægning helt eller delvist. Gravning af råstoffer kan i øvrigt heller ikke ske før Region Hovedstaden har afgjort, at arealet ikke længere skal være kortlagt efter jordforureningsloven. Skal virksomheden i den forbindelse grave forurenede jord bort, skal det ske efter tilladelse efter jordforureningslovens §8 af kommunen.

Etablering af vold langs nordskellet vil også kræve en tilladelse efter jordforureningslovens §8 hvis arealet ikke forinden er taget ud af kortlægningen. Skal volden bygges af forurenede jord, kræver den desuden en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 eller 33.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men i god afstand til i indvindingsopland til alment vandværk og til private indvindingsboringer. Det betyder, at kommunen stiller vilkår, der minimerer risikoen for, at virksomheden forurener jord og grundvand.

Område A er befæstet med en tæt belægning. Alene på denne plads bliver der håndteret blandet byggeaffald, asfalt og forurenede jord. Skulle disse affaldstyper frigive forurenende stoffer, vil de ikke kunne

forurene jorden under arealet. Kommunen vurderer, at det er den bedste måde at sikre, at der ikke sker en forurening af jord og grundvand, og fastholder dette i vilkår.

Dog er ingen belægnings helt tætte, og slet ikke hvis der dannes lunger. Kommunen stiller derfor vilkår om, at de befæstede arealer overalt skal have et fald til afløb, og at der ikke må være lunger. Dette gælder også vaskehallen.

Kommunen vurderer, at virksomheden mindst en gang årligt skal se til de befæstede arealer for at sikre, at der hverken er revner eller lunger. Er der skader, skal virksomheden udbedre dem inden en måned. Og arbejdet skal føres i journal.

Olietanke

Virksomheden har følgende olietanke:

- 5900 liter ved det gamle knuseværk. Tanken er fra 1989 og er placeret under tag og i beholder, der kan rumme hele indholdet. Tanken er ikke længere i brug.
- 2500 liter på affaldsplads til tankning af kørende materiel. Tanken er fra 2006 og er placeret under tag og i beholder, der kan rumme hele indholdet. Tanken har offeranode indvendig, er sikret mod påkørsel og pistolen til påfyldning af køretøjer er placeret over tæt belægning.
- 2500 liter ved Finaly harpeværk. Tanken er fra 2000 og er placeret i tankcontainer.
- 5900 liter i garagen. Tanken er fra 2009 og står på spildbakke.
- 1400 liter i garagen. Tanken er fra 2000 og bruges til spildolie. Der er ikke oplysninger om korrosionsbeskyttelse.
- 1500 liter. Tanken er fra 2006 og er placeret under tag og i et kar, hvor hele indholdet kan rummes. Tanken har indvendig offeranode. Hele indretningen er indrettet som en entreprenørtank, der kan flyttes.
- 1200 liter fyringsolie i stuehuset, placeret indendørs. Tanken er fra 2007, og er med indvendig anode.
- 1800 liter fyringsolie i smedeværksted, placeret indendørs. Tanken er fra 2007, og er med indvendig anode.
- 2500 liter fyringsolie nedgravet på gårdspladsen. Tanken er fra 1981, og har ingen indvendig korrosionsbeskyttelse.
- 1200 liter fyringsolie ved butikken, placeret indendørs, tanken er fra 1987, og korrosionsbeskyttelsen kendes ikke.

Alle tankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen, der fastsætter regler for blandt andet, at virksomheden skal oplyse kommunen hvis den får en ny tank, eller fjerner en tank. Desuden er der frister for hvor gamle tanke, man må bruge. Tanken til spildolie er dog ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens standardvilkår stiller desuden krav om at overjordiske tanke med motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.

Påfyldningsstudse til påfyldning samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal eventuelt spild kunne tilbageholdes. Tanken på affaldspladsen overholder i dag dette krav i

dag. Kommunen vurderer, at virksomheden kan overholde dette krav for alle tanke, idet dobbeltvæggede entreprenørtanke kan placeres på de asfalterede arealer i område A. Kommunen stiller derfor vilkår herom.

Kommunen vurderer, at olietanke uden for gravefeltet ikke udgør nogen særskilt risiko for grundvandet, da olietankbekendtgørelsens regler sikrer dette.

Egenkontrol

For at sikre at de arealer, der skal være tætte, altid er tætte, skal virksomheden mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

Olieudskillere

Olieudskilleren ved vaskepladsen er måske fra 1994, og der er derfor risiko for at den er blevet utæt, og dermed risiko for at den opsamlede olie har forurenet jorden. For at begrænse forureningen ved en eventuel lækage, skal virksomheden vise, at olieudskilleren er tæt. Det kan den gøre efter DS455 mindst hvert tiende år. Kommunen stiller vilkår herom med en frist til den 1. juni 2015.

3.8. Egenkontrol/indberetning

Behov for egenkontrol er behandlet i hver af de øvrige afsnit.

3.9. Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden vurderer, at den største risiko for et uheld er en hydraulikslange, der går i stykker. Virksomheden oplyser, at dette vil blive opdaget med det samme, og den forurenede jord kan graves op med det samme for at undgå, at forureningen spredes. Uheldet skal meddeles til kommunen, og virksomheden må ikke grave yderligere på stedet, før kommunen har godkendt, at der er rent. Kommunen vurderer, at virksomheden skal skrive en procedure for, hvad den vil gøre i sådanne tilfælde.

Kommunen vurderer desuden, at vi bør kræve, at virksomheden skal have en driftsinstruktion, der mindst beskriver, hvordan personalet skal forholde sig hvis der er modtaget affald, som ikke må modtages, og hvis der sker spild af affald.

3.10. Risiko

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

3.11. Ophør af virksomhed

Når der ikke længere skal være neddeles og sorteres affald på stedet, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå fare for forurening og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand.

Virksomheden skal desuden oplyse kommunen om ophøret senest fire uger efter, de godkendelsespligtige aktiviteter er stoppet.

3.12. Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og at til- og frakørsel kan ske uden, trafikken på Hornbækvej bliver væsentlig forøget.

Kommunen vurderer, at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Der er sammen med gravetilladelsen efter råstofloven vedtaget en efterbehandlingsplan. Virksomheden skal derfor følge denne plan efterhånden, som et område er gravet færdigt.

4. Vilkår for godkendelsen

Helsingør Kommune meddeler miljøgodkendelse til drift af anlæg til sortering og neddeling af affald, samt opgravning af råstoffer på Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk i medfør af §33 i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på adressen for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Indretning og drift

2. Virksomheden må modtage følgende typer affald:

Beton og tegl
Glaseret porcelæn og tegl
Asfalt
Ren jord med brokker
Jern og andet metal
Jord til kartering
Blandet og sorteret byggeaffald
Have- og parkaffald

Virksomheden må desuden modtage og opbevare diverse kompostprodukter, ren jord og muld, jomfrueligt grus, sand og sten samt frasorterede natursten, der ikke er affald.

Virksomheden må ikke modtage andet farligt affald end mineraluld.

3. Skulle det ske, at virksomheden ved et uheld modtager andet affald end nævnt i vilkår 2 (fx elektronikaffald eller olieaffald), skal virksomheden sortere det fra, og orientere kommunen om affaldet.
4. Virksomheden skal kontrollere affaldet ved modtagelsen.
5. For at sikre optimal sortering:

- Skal affaldet aflæsses i og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder eller båse i område A og B. Se bilag 2.
 - Skal affaldet sorteres inden det forlader virksomheden. Virksomheden må dog godt aflevere affald til yderligere sortering et andet sted.
 - Skal jord og asfalt opbevares adskilt.
 - Skal der på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld og spild.
 - Skal der i virksomhedens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol.
6. For at undgå at haveaffald kommer til at lugte eller afgive saft, skal virksomheden sørge for, at arealet med haveaffald tømmes helt for haveaffald mindst en gang om ugen i perioden mellem påske og 1. november. I den øvrige periode skal haveaffaldet blot fjernes efter behov. Stammer, stød og rødder kan opbevares uden tidsbegrænsning.
 7. Virksomheden skal håndtere papir, pap, plast og andre lette materialer på en måde, at det ikke giver anledning til gener for omgivelserne.
 8. For at undgå at det farlige affald forurener, skal virksomheden opbevare og håndtere affaldet således:
 - Alt farligt affald skal opbevares under tag og på et tæt underlag.
 - Det flydende farlige affald skal opbevares i lukkede beholdere og med mulighed for at opsamle spild. Spildolie kan dog opbevares i en typegodkendt olietank uden mulighed for opsamling af spild.
 - Alt farligt affald skal mærkes, så man kan se, dels hvad det er og dels at det er farligt.
 9. Virksomheden kan være i drift hverdage mellem klokken 6 og 18. På hverdage mellem klokken 6 og 7 samt på lørdage mellem klokken 7 og 14 må der dog alene foregå af- og pålæsning samt kørsel.
 10. Der skal inden den 1. juni 2015 være etableret en fire meter høj og 350 m lang vold langs nordskellet jf. bilag 2.
 11. De befæstede arealer i område A og gulvet i vaskehallen skal være uden synlige revner, have et fald til afløb, og der må ikke være lunke.

Konstateres en revne eller en lunke skal belægningen repareres inden 30 dage.

12. For at sikre sandfang og olieudskiller til enhver tid fungerer tilfredsstillende skal virksomheden tømme disse efter behov og rengøre eventuelt koalescensfilter mindst en gang årligt. Sandfang og olieudskiller skal tilses mindst en gang årligt, og resultatet skal føres i journal, og vises til myndigheden ved tilsyn.
13. Overjordiske tanke med motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en tæt belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal eventuelt spild kunne tilbageholdes.

Luftforurening

14. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens grund. For at undgå dette, skal virksomheden vande køreveje og materialer efter behov i område A og C. Maskiner, der neddelers affald skal have udstyr, så affaldet kan sprinkles med vand.

Virksomheden må bruge det opsamlede overfladevand fra de asfalterede arealer i område A til at vande de arealer og materialer, hvorfra vandet stammer for at undgå støv.

Spildevand

15. Vaskepladsen for materiel mv. skal indrettes med en tæt belægning med fald mod afløb. Spildevandet skal renses i sandfang og olieudskiller.
16. Inden den 10. juni 2016 skal virksomheden stoppe med at lede spildevand fra vaskehallen til markdræn Løsningen skal omfatte en prøvetagningsbrønd..
17. Det rensede spildevand fra vaskehallen må højst indeholde 20 mg olie pr. liter når det køres til offentligt renseanlæg og 5 mg olie pr. liter hvis det sives ned.
18. Virksomheden må lede tagvand fra stuehuset til vandhul syd for huset. Vandhullet leder vand bort via markdræn til Gurre Å.

Støj

19. Virksomhedens samlede drift skal overholde følgende grænser for støj:

	Mandag-fredag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14	Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søndage kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07
Erhvervsområder	60	60	60
Blandet bolig og erhverv samt boliger i det	55	45	40

åbne land			
Sommerhuse	40	35	35

- Grænser for erhverv gælder for butikken på Hornbækvej 657f
- Grænserne for boliger i det åbne land gælder for boliger og opholdsarealer ved
 - Hornbækvej 657a
 - Hornbækvej 661a
 - Vester Ledhus, Hornbækvej 617
 - Lergården, Hornbækvej 663
 - Hornbækvej 660
- Grænser for sommerhusene gælder for Dalevænget 29, 35, 37, 39 og 41.

Grænserne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). For dagperioden skal grænsen overholdes inden for de mest belastede otte timer. For aftenperioden skal grænsen overholdes inden for den mest belastede time. For natperioden skal grænsen overholdes inden for den mest belastede halve time.

Om natten må den maksimale støjbelastning højst være 15 dB(A) højere end grænsen for det ækvivalente niveau ved boliger og sommerhuse.

Grænserne er overholdt, når resultatet af målinger og beregninger efter vilkår 22 er mindre end grænserne.

20. Virksomheden må overskride grænsen for støj til sommerhusene på Dalevænget og støje op til 51 dB(A) når den rømmer muld af. Dette må foregå på hverdage mellem klokken 7 og 17 samt og højst på 14 dage om året.

Afrømning af muld må ikke foregå i perioden fra den 1. juli til den 15. august.

Kommunen skal have besked før arbejdet går i gang.

Affald

21. Virksomheden må opbevare op til 1400 l spildolie og 125 kg oliefiltre.

Egenkontrol

Spildevand

22. For at vise at sandfang og olieudskiller ved vaskehal fungerer tilfredsstillende jf. vilkår 16 skal virksomheden tage to prøver af det rensede spildevand og analysere det for olie.

Prøverne skal tages og analyseres efter bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Prøverne skal tages med ca. seks måneders mellemrum, og den første prøve skal tages inden den 1. august 2016.

Kommunen skal have resultatet højst en måned efter, prøven er taget.

Støj

23. Virksomheden skal vise, at den overholder grænserne for støj i vilkår 18. Målinger og beregninger skal ske i efter den gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger⁵. Kommunen skal have rapporten højst en måned efter målingerne er foretaget.

Virksomheden skal vise, at den kan overholde grænser for støj, når den knuser beton og tegl. Virksomheden kan nøjes med at vise, at kildestyren for det lejede materiel er mindre end 117 dB(A). Kommunen skal have rapporten inden den 1. juni 2016.

Virksomheden skal vise, at den kan overholde grænser for støj, når den knuser asfalt i område A. Kommunen skal have rapporten inden den 1. juni 2016.

Herefter skal målinger ikke gentages regelmæssigt, men kommunen kan kræve en revideret måling, hvis vi vurderer, at virksomheden ikke overholder grænserne, eller hvis virksomheden ændrer på indretning og drift.

Jord og grundvand

24. Virksomheden skal mindst en gang årligt se til alle de befæstede arealer i område A og i vaskehallen for at sikre, at der hverken er revner eller lunger. Arbejdet og resultatet skal føres i journal.
25. Virksomheden skal vise, at olieudskilleren ved vaskepladsen er tæt og ikke har forurenet jorden omkring den. Det kan den gøre efter DS455 mindst hvert tiende år. Kommunen skal have resultatet af den første test inden den 1. juni 2016.

Ophør af virksomhed

26. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Andre forhold

Kommunen minder om, at virksomheden i henhold til miljøbeskyttelsesloven §33 ikke må ændres eller udvides drifts-, bygnings- eller anlægsmæssigt i forhold til det godkendte uden kommunens miljøafdelings accept eller eventuelt miljøgodkendelse.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven §71 skal virksomheden straks underrette kommunens miljøafdeling hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Virksomheden skal skaffe alt affald bort efter bekendtgørelsen om affald og efter kommunens regulativ for erhvervsaffald og i øvrigt efter kommunens anvisninger.

⁵ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 9231 af 5. marts 2014 bilag 4.

Virksomheden er i øvrigt selv ansvarlig for at skaffe alle andre nødvendige tilladelser og overholde vilkår, fx efter råstofloven, planloven, jordforureningsloven, mv.